

ČD
D 17

Předpis pro ohlašování a šetření mimořádných událostí

Schváleno rozhodnutím Představenstva ČD
Č.j.: 55 729/2022-O17
Dne 22.03.2022

Změna č. 1 s účinností od 31.05.2022 – č.j. 56437/2022-O17

Účinnost od 28.03.2022

Úroveň přístupu „A“

OBSAH

OBSAH	2
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH	3
OBSAH ZMĚN	4
ROZSAH ZNALOSTÍ	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	6
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	7
KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ	7
KAPITOLA II VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	9
A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO POTŘEBU TOHOTO PŘEDPISU	9
ČÁST DRUHÁ OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	12
KAPITOLA I OHLAŠOVACÍ POVINNOST	12
KAPITOLA II ZPŮSOBY, OBSAH A TERMÍNY OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	14
ČÁST TŘETÍ OPRÁVNĚNOST K ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	16
ČÁST ČTVRTÁ ŠETŘENÍ A EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	17
KAPITOLA I ČINNOST NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	17
KAPITOLA II POSTUP PŘI ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	19
A. OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	19
B. SHROMAŽĐOVÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ	20
C. MĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY A ZÁPISY	20
D. SEPSÁNÍ ZÁPISŮ SE ZAMĚSTNANCI	20
E. ZJIŠŤOVÁNÍ ŠKODY	21
F. VYHODNOCENÍ ZÁZNAMŮ	21
G. STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	21
H. DEFINICE SKUPIN MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	22
I. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY A POSTUPY PŘI STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI	23
J. VYHODNOCENÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	23
ČÁST PÁTÁ SPIS MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	26
KAPITOLA I SPIS MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	26
KAPITOLA II EVIDENCE A KONTROLA SPRÁVNOSTI ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	27
KAPITOLA III ARCHIVACE	27
ČÁST ŠESTÁ INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH	28
ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	29
KAPITOLA I ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ	29
KAPITOLA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	29
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY	30
PŘÍLOHY	32
PŘÍLOHA I OBAL MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	33

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

(Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení a zapracování účinných změn a za provedení záznamu o provedených změnách.)

Změna			Předpis		
Poř. č.	Číslo jednací	Účinnost od	Opravit	Dne	Podpis (v případě tiskové podoby předpisu)
1	Č.j. 56 433/2022-O17	31.05.2022	Věroslav Nejman		

OBSAH ZMĚN

Změna č.	Obsah změny ¹⁾	Účinnost od	Změnu provedl ²⁾

¹⁾ Uvést výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna (např. změna v ČÁSTI. v Kap.apod.).

²⁾ Gestor předpisu

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
GŘ ČD	generální ředitel ČD, náměstkové generálního ředitele ČD, ředitel kanceláře GŘ ČD, ředitelé odborů, zaměstnanci určení řediteli odborů	informativní
Oddělení BŽD	zaměstnanci na ohlašovacím pracovišti, dispečerský aparát provádějící ohlašování MU	úplná: Část první, druhá, třetí, čtvrtá – kapitola II, odst. H, šestá
	vedoucí oddělení BŽD specialista BŽD	úplná: Celý předpis včetně příloh
OJ	zaměstnanci na ohlašovacím pracovišti, zaměstnanci zařazení do systému nehodových pohotovostí (pověřené osoby prvotním šetřením MU)	úplná: Část první, druhá, třetí, čtvrtá – kapitola II, odst. H, šestá
	vyšetřovatelé OJ	úplná: Část první, druhá, třetí, čtvrtá, šestá
	ostatní výše neuvedení zaměstnanci ČD	úplná: čl.: 8, 216 – 220

Zaměstnanci, kteří mají předepsanou úplnou znalost předpisu nebo úplnou znalost pouze části tohoto předpisu, a zaměstnanci, kteří mají předepsanou znalost informativní, musí mít předpis na pracovišti.

Pokud je vyžadována znalost několika za sebou následujících článků, může být rozsah znalosti uveden včetně případných článků určených na doplňky. Znalost poznámek pod čarou je vždy informativní.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BŽD.....	Bezpečnost železniční dopravy
CD.....	Digitální nosič (Compact Disc)
CDP.....	Centrální dispečerské pracoviště
ČD.....	České dráhy, a.s.
ČSN.....	Česká státní norma
DAP.....	Dokumenty a předpisy
DI.....	Drážní inspekce
DÚ.....	Drážní úřad
DV.....	Drážní vozidlo
DVD.....	Digital Versatile Disc
GŘ.....	Generální ředitelství
HZS.....	Hasičská záchranná služba
IZS.....	Integrovaný záchranný systém
MU.....	Mimořádná událost
OBŽD.....	Oddělení bezpečnosti železniční dopravy
OCÚ.....	Oblastní centrum údržby
OJ.....	Organizační jednotka
OŘOD.....	Oblastní ředitelství osobní dopravy
PZZ.....	Přejezdové zabezpečovací zařízení
RB.....	Systém Radioblok 0+
RD.....	Regionální dispečink (dispečer) osobní dopravy ČD
SD.....	Síťový dispečink (dispečer) osobní dopravy ČD
SŽ.....	Správa železnic, státní organizace
TNP.....	Společný pojem pro technické normy železnic, interní předpisy ČD, předpisy provozovatele dráhy a případné další dokumenty odborného charakteru
TTP.....	Tabulky traťových poměrů
ZDD.....	Základní dopravní dokumentace
ŽST.....	Železniční stanice

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I Úvodní ustanovení

1. **„Předpis pro ohlašování a šetření mimořádných událostí“** (dále v textu předpis ČD D17) je vnitřní předpis provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy České dráhy, a.s. (dále jen ČD). Předpis ČD D17 je vydaný na základě ustanovení právních předpisů³⁾, jehož ustanovení jsou od nich odvozena a jsou doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při vzniku mimořádných událostí vzniklých v souvislosti s provozováním dráhy a provozováním drážní dopravy Českými drahami, a.s. Předpis obsahuje postupy zajišťující, že jsou tyto mimořádné události oznamovány, jsou zjišťovány jejich příčiny a jsou analyzovány, a že jsou přijímána opatření ve smyslu legislativy Evropské unie⁴⁾ pro provozování dráhy na dráhách, na kterých je provozovatelem dráhy ČD, a pro provozování drážní dopravy dopravcem ČD. Určuje způsob ohlašování, šetření, evidence a uzavírání mimořádných událostí provozovatelem dráhy a provozovatelem drážní dopravy.

Metodické návody a postupy, vzory zápisů a tiskopisy potřebné ke konkrétnímu ohlašování, šetření, evidenci a uzavírání MU jsou uvedeny v „Prováděcím opatření k předpisu pro ohlašování a šetření mimořádných událostí“ (dále v textu ČD 1/D17). ČD 1/D17, jeho změny nebo doplňky schvaluje ředitel odboru interního auditu a kontroly.

2. Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily
- a) bezpečnost drážní dopravy,
 - b) bezpečnost osob,
 - c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
 - d) životní prostředí.

Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma.

Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí ve výši nejméně 2 000 000 EUR, nebo jiná nehoda s obdobnými následky.

Incidentem je jiná událost než nehoda⁵⁾.

3. Provozovatel dráhy a drážní dopravy je povinen⁶⁾:
- a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci v rozsahu údajů stanovených v prováděcím právním předpisu⁷⁾ (v čl. 46 tohoto předpisu) a toto oznámení aktualizovat neprodleně poté, co se dozvěděli o změně oznámených údajů nebo o nových údajích dosud do oznámení nezahrnutých, a současně oznámit každou vážnou nehodu a nehodu, jejímž následkem je značná škoda (viz čl. 19 tohoto předpisu) podle trestního zákoníku⁸⁾, Policii České republiky (viz čl. 46b tohoto předpisu),

³⁾ V době schválení předpisu je to např. směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, § 49 zákona č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ V době schválení předpisu je to směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798.

⁵⁾ § 49 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění.

⁶⁾ § 49 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění.

⁷⁾ vyhláška č. 376/2006 Sb., v platném znění.

⁸⁾ § 138 zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění.

- b) zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události,
 - c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění dráhy souhlas,
 - d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,
 - e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky.
4. Provozovatel dráhy a drážní dopravy musí zajistit bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy.
- Provozovatel dráhy a drážní dopravy přijímá s přihlédnutím k vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU a zjištěné odpovědnosti odpovídající vlastní opatření k předcházení MU a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění.
- Tato činnost provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy nikterak nenahrazuje činnost orgánů státní správy.
5. Předpis ČD D17 je závazný pro:
- zaměstnance ČD,
 - organizační složky (dále v textu OS) ČD,
 - fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby na základě smluvního vztahu. Zaměstnanci ČD, kteří sjednávají smlouvy, musí sjednat závaznost tohoto předpisu vždy, pokud smluvní partner bude za ČD vykonávat byť jen jednu z činností, na kterou se vztahují ustanovení tohoto předpisu.
6. Zaměstnanci ČD, kteří:
- a) jsou pověřenými zástupci statutárního orgánu provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy ČD ve smyslu tohoto předpisu a/nebo
 - b) jsou **pověřenými osobami** ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU nebo
 - c) jsou **pověřenými osobami prvotním šetřením** při vzniku MU na dráze provozované ČD k provádění zajišťovacích úkonů a k prvotnímu šetření MU na místě jejich vzniku,
- musí znát veškeré vztažné právní a technické předpisy, vztahující se k jejich pracovní činnosti a musí jim být umožněn přístup k těmto předpisům (formou tištěných verzí, přístupem do elektronických systémů apod.).
7. Ustanoveními předpisu ČD D17 nejsou dotčeny postupy při vzniku MU v průběhu provozování dráhy a provozování drážní dopravy přes státní hranice, které stanoví příslušné mezinárodní smlouvy⁹⁾ a příslušná ujednání provozovatelů drah, kteří překračují státní hranice, uzavřená na základě mezinárodních smluv.
8. Pověřená osoba nebo pověřená osoba prvotním šetřením ČD je oprávněna požadovat od zaměstnanců ČD:
- a) podání vysvětlení (pro podávání vysvětlení, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s MU necítí schopen vysvětlení poskytnout, platí ustanovení Pracovního řádu ČD),
 - b) dodání podkladů a vyhodnocení záznamů a měření.
- Zaměstnanci jsou povinni veškerá dožádání pověřené osoby splnit v určeném termínu; za správnost předložených podkladů a vyhodnocení odpovídají v plném rozsahu.

9. – 10. Neobsazeno.

⁹⁾ Sdělení č. 63/2001 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě.

Sdělení č. 129/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.

Vyhláška č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb.

Sdělení č. 6/2007 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.

Kapitola II Vymezení základních pojmů

A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO POTŘEBU TOHOTO PŘEDPISU¹⁰⁾

11. **Drážní zařízení** je každé zařízení potřebné k provozování dráhy nebo drážní dopravy.
12. **Drážní vozidla** (dále v textu DV) jsou dopravní prostředky závislé při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.).
13. **Komisionální odhad škody** je písemné vyjádření o výši škody dané skupinou odborníků, kteří po MU poškozené drážní zařízení a DV prohlédli.
14. **Ohlašovací pracoviště** je místo, na které se ohlašuje vznik mimořádných událostí dle ohlašovacího rozvrhu (viz přílohy č. 6/1a a č. 6/2a k ČD 1/ D17) a které zajišťuje jejich další ohlášení (viz čl. 45 a 46 tohoto předpisu) dle svolávacího rozvrhu (viz přílohy č. 6/1b a č. 6/2b k ČD 1/ D17).
15. **Organizačními složkami a jednotkami ČD** jsou organizační místa uvedená dle platné organizační struktury ČD a v platném Organizačním řádu GŘ ČD.
16. **Prvotní odhad škody** je odhad vlastníka nebo provozovatele zařízení na místě MU. Prvotní odhad škody slouží pro potřeby prvotního telefonického a písemného hlášení a potřebu stanovení skupiny MU dle předpisu ČD D 17.
17. **Překážka v průjezdném průřezu** je předmět nebo zvíře (domácí nebo divoké¹¹⁾) nacházející se v průjezdném průřezu.
18. **Škodou při vážné nehodě** se rozumí škoda dosahující částky nejméně 2 000 000 EUR.
19. **Značnou škodou** se rozumí škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč.
20. **Srážka drážních vozidel** je případ nedovoleného najetí DV na jiné DV bez ohledu na směr pohybu vozidel; srážkou DV se rozumí i případ najetí vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy.
21. **Vykolejení drážního vozidla** je případ, kdy nejméně jedno kolo vozidla opustí kolej¹²⁾.
Za vykolejení se však nepovažuje:
 - a) vjetí DV na zařízení, jehož činnost se DV zastavují nebo se snižuje jejich rychlost,
 - b) povolená manipulace s DV při použití speciálního zařízení, na němž se DV přepravují nebo vykládají, měří nebo zkoušejí,
 - c) vedení nebo nesení DV jiným předpokládaným způsobem.Vykolejení DV při střetnutí se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací i mimo ně se posuzují jako důsledek střetnutí, nikoli jako vykolejení drážního vozidla.
Vykolejení DV při srážce DV s překážkou na dopravní cestě dráhy se posuzují jako důsledek srážky, nikoli jako vykolejení drážního vozidla.
22. **Srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu** je případ najetí vozidla na překážku v průjezdném průřezu, má-li tato událost následky.
23. **Střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací (nebo mimo něj)** je najetí DV na vozidlo definované zákonem o silničním provozu¹³⁾ ¹⁴⁾ a naopak.

¹⁰⁾ Z uvedených definic ještě nevyplývá, že se jedná o MU. Pro posouzení, zda se o MU jedná, je nutné vycházet z definice MU a dalších ustanovení tohoto předpisu, včetně ČD 1/D17.

¹¹⁾ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 494 a další.

¹²⁾ Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, příloha 4.

24. **Střetnutí drážních vozidel s chodci na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací** je případ, kdy na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací dojde ke kontaktu osob(y), nacházející(ch) se v průjezdném průřezu, v souvislosti s pohybujícím(i) se DV.
25. **Střetnutí pohybujícího se drážního vozidla s osobou mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací** je případ, kdy dojde ke kontaktu osob(y), nacházející(ch) se v průjezdném průřezu, v souvislosti s pohybujícím(i) se DV.
26. **Požár v drážním vozidle** je každé nežádoucí hoření na DV.
Exploze v drážním vozidle je prudké uvolnění energie doprovázené tvorbou přehřátých, silně stlačených plynů; prudká expanze plynů nebo páry; exploze; hluk, rána tím způsobená; detonace v DV.
27. **Lom kolejnice** je rozdělení kolejnice do dvou nebo více kusů nebo oddělení kusu kovu, při kterém se na temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm. Pro posouzení, zda se jedná nebo nejedná o MU, je nutno ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, posoudit, zda došlo nebo nedošlo k ohrožení nebo narušení bezpečnosti provozování drážní dopravy.
28. **Vybočení koleje** je závada v geometrické poloze koleje, která pro zachování bezpečnosti vyžaduje vyloučení koleje z provozu nebo okamžité snížení povolené rychlosti. Pro posouzení, zda se jedná nebo nejedná o MU, je nutno ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, posoudit, zda došlo nebo nedošlo k ohrožení nebo narušení bezpečnosti provozování drážní dopravy.
29. **Selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů** je technické selhání návěstního (zabezpečovacího) systému na dopravní cestě nebo na DV vedoucí k tomu, že návěstní informace jsou méně omezující, než je požadováno.
30. **Nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu** je projetí návěstidla zakazujícího jízdu a
- a) ohrožení dovolené jízdy jiného drážního vozidla,
 - b) bez ohrožení jízdy jiného drážního vozidla.
- Projetím návěstidla se rozumí projetí:
- a) traťové světelné návěsti nebo návěstidla zakazujícího jízdu nebo návěsti „Stůj“ v případě, kdy nefunguje vlakový zabezpečovač,
 - b) konce bezpečného úseku dopravní cesty stanoveného vlakovým zabezpečovačem,
 - c) místa oznamovaného ústně nebo písemně v souladu s vnitřními předpisy,
 - d) ostatních návěstidel (kromě zarážedel) nebo ručních návěstí zakazujících jízdu¹⁵⁾.
- Za projetí návěstidla se nepovažují případy, kdy vozidlo bez připojené trakční jednotky nebo vlak bez obsluhy projedou návěstidla zakazující jízdu, nebo případy, kdy z jakéhokoli důvodu není návěst změněna na zákaz jízdy včas tak, aby mohl strojvedoucí vlak před návěstidlem zastavit.
31. **Lom kola nebo nápravy drážního vozidla** je porušení celistvosti kola (nápravy).
32. **Nezajištěná jízda drážního vozidla** je případ jízdy DV čelem za hlavní návěstidlo nebo za návěstidlo s návěstí „Konec vlakové cesty“ nebo za obvod dopravní D3 nebo za úroveň označnicku dopravní RB, kdy nebyly splněny podmínky pro bezpečnou jízdu DV ve smyslu příslušných TNP (DAP) pro organizování a provozování drážní dopravy.
33. **Ujetí drážního vozidla** je každá nežádoucí samovolná jízda DV.

¹³⁾ Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

¹⁴⁾ Tramvaj je pro potřebu tohoto předpisu vozidlem dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

¹⁵⁾ Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, příloha č. 4.

- 34. Jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu** je případ, kdy uživatel pozemní komunikace není varován, že se k úrovňovému křížení dráhy s pozemní komunikací (přejezdu) s přejezdovým zabezpečovacím zařízením blíží vlak nebo DV alespoň jedním z následujících způsobů:
- světelnou výstrahou s dostatečným časovým předstihem (dvěma červenými střídavě přerušovanými světly),
 - přerušovaným zvukovým signálem,
 - sklápějícími se, sklopenými nebo zdvihajícími se břevny závor,
 - nebo ve smyslu ustanovení TNP (DAP) pojednávajících o zajištění bezpečnosti provozu na přejezdech, při poruchách a výlukách přejezdových zabezpečovacích zařízení.
- 35. Roztržení vlaku** je každé přetržení táhlového ústrojí DV, jeho části nebo samovolné rozvětvení nebo rozpojení vlaku při jízdě vlaku osobní přepravy.
- 36. Účastníkem mimořádné události** jsou fyzické a právnické osoby dotčené MU, nebo které se na jejím vzniku podílely.
- 37. Provozování drážní dopravy** je činnost, při níž mezi provozovatelem této dopravy (dále též dopravcem) a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštních předpisů¹⁶⁾.
- 38. Provozování dráhy** jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.
- 39. Pro potřeby statistického zjišťování se MU u ČD dělí do skupin:**
- skupina A – vážné nehody,
 - skupina B – nehody,
 - skupina C – incident.
- Kategorizace MU pro statistické potřeby ČD je uvedena v příloze č. 5 ČD 1/D17.
- 40. Obal „Mimořádné události“** je souhrn předepsaných pomůcek, dokumentů a tiskopisů, potřebných pro šetření a ohlašování MU, případně pro jiné mimořádné situace.
- 41.** Neobsazeno.

¹⁶⁾ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

ČÁST DRUHÁ OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Kapitola I Ohlašovací povinnost

42. Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, je povinen neprodleně ohlásit MU, kterou sám způsobil, které je účastníkem, kterou zjistil nebo se o ní věrohodným způsobem dozvěděl, na ohlašovací pracoviště dle ohlašovacího rozvrhu. **Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, je primárním úkonem ohlašujícího zaměstnance ohlášení této skutečnosti na IZS.**

Je-li na místě MU více zaměstnanců, ohlásí MU funkčně nejvýše zařazený zaměstnanec.

Pokud došlo k MU na více Kolejné trati nebo souběhu tratí a následky zasahují do jiné koleje, informuje zaměstnanec dispečera nebo výpravčího, aby se zabránilo dalším škodám.

43. Provozovatelé dráhy a drážní dopravy jsou povinni zřídit samostatná nebo společná ohlašovací pracoviště, která zajistí ohlášení vzniku MU podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání.

44. Vedoucí organizační jednotky (OJ) provozovatele dráhy nebo drážní dopravy zajistí seznámení všech zaměstnanců s umístěním ohlašovacích pracovišť a odpovídá za vypracování ohlašovacího rozvrhu v obvodu jeho působnosti a za jeho aktuálnost.

45. Ohlašovacími pracovišti:

- a) **při provozování dráhy a drážní dopravy na dráze ČD jsou:**
 - aa) pracoviště územně příslušného regionálního dispečera ČD,
 - ab) pracoviště územně příslušného strojmistra,
- b) **při provozování drážní dopravy na dráze SŽ jsou:**
 - ba) pracoviště výpravčího, dispečera CDP (dle ZDD a TTP),
 - bb) pracoviště síťového nebo územně příslušného regionálního dispečera ČD.
- c) **při provozování drážní dopravy na dráze ostatních provozovatelů drah jsou:**
 - ca) pracoviště určená v Ohlašovacím rozvrhu příslušného provozovatele dráhy,
 - cb) pracoviště síťového nebo územně příslušného regionálního dispečera ČD.

46. Ohlašovací pracoviště ČD po ohlášení MU při provozování dráhy a drážní dopravy na dráze ČD, podle její povahy provede bez zbytečné prodlevy opatření k zabránění vzniku dalších škod a neprodleně zajistí ohlášení vzniku MU:

- a) Drážní inspekci (**toto ohlášení provádí pověřené osoby prvotním šetřením, kterými jsou určení zaměstnanci nehodových pohotovostí ČD** podle obvodů své územní působnosti dle ČD 1/D 17),
- b) Policii České republiky, jde-li o MU s následky smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku nebo na životním prostředí, a dále ve všech případech, kdy je důvodné podezření, že ke vzniku MU došlo v důsledku spáchání trestného činu (při MU vzniklých na dráze provozované ČD toto ohlášení provádí územně příslušný strojmistr),
- c) operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru České republiky, popřípadě zdravotnické záchranné službě, je-li potřebné zajistit záchranné práce¹⁷⁾ a nelze-li je provést vlastními prostředky provozovatele dráhy a drážní dopravy (při MU vzniklých na dráze provozované ČD toto ohlášení provádí územně příslušný strojmistr).

V ohlášení MU se uvede datum, čas a místo vzniku MU, popis jejího průběhu a následky, tj. počet usmrčených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba

¹⁷⁾ § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

omezení nebo zastavení drážní dopravy, jméno a příjmení ohlašovatele a kontaktní spojení na něj, název provozovatele dráhy a název provozovatele drážní dopravy.

47. Provozovatel dráhy a drážní dopravy stanoví pro potřeby rychlého ohlášení MU vlastní organizační opatření ve formě ohlašovacího a svolávacího rozvrhu. Ohlašovací a svolávací rozvrhy jsou součástí systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy (přílohy č. 6/1 a č. 6/2 ČD 1/D17).

Ohlašovací a svolávací rozvrhy musí být alespoň jednou ročně aktualizovány a musí být přístupné na všech pracovištích, která provozovatel dráhy a drážní dopravy pověřil ohlašování MU.

48. Za aktualizování, správnost údajů, použitelnost adres, telefonních čísel nebo jiných identifikačních údajů a zveřejnění ohlašovacího a svolávacího rozvrhu odpovídá vedoucí OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. Datum poslední aktualizace poznamená do Ohlašovacího a svolávacího rozvrhu rukopisně.

49. Má-li některý zaměstnanec provozovatele dráhy nebo drážní dopravy ČD podezření, že MU nebyla ohlášena nebo šetřena, upozorní na to svého nadřízeného zaměstnance; v případě jeho nedostupnosti zajistí ohlášení MU příslušnému regionálnímu dispečerskému pracovišti.

50. Na styku drah musí být způsob ohlašování MU řešen ve smlouvě o styku drah, nebo zvláštním smluvním ujednáním (je-li smlouva uzavírána – viz čl. 45 tohoto předpisu).

51. Ustanovením výše uvedených článků není dotčena ohlašovací povinnost:

- a) vzniku mimořádných událostí podle zvláštních předpisů¹⁸⁾,
- b) vzniku pracovních úrazů podle zvláštních předpisů¹⁹⁾.

52. Dojde-li při MU k poškození životního prostředí, postupuje ohlašovací pracoviště dle předpisu ČD M 32 – Předpis k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami.

53. U MU vzniklých na dráze ČD je odborně způsobilou osobou na ohlašovacím pracovišti ČD, odborně způsobilou osobou pověřenou k provedení zajišťovacích úkonů na místě MU a odborně způsobilou osobou pověřenou ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU zaměstnanec ČD. Odborná způsobilost výše uvedených zaměstnanců je stanovena v příloze č. 15 ČD 1/D17.

U MU vzniklých na dráze SŽ je odborně způsobilou osobou na ohlašovacím pracovišti SŽ, odborně způsobilou osobou pověřenou k provedení zajišťovacích úkonů na místě MU a odborně způsobilou osobou pověřenou ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU zaměstnanec SŽ, na základě platné Smlouvy o spolupráci při šetření mimořádných událostí a smrtelných pracovních úrazů uzavřené mezi SŽ a ČD.

54. Na každém ohlašovacím pracovišti musí být veden Obal „Mimořádné události“ (dále jen „Obal MU“).

V mimořádných případech rozhodne o vedení dalšího Obalu MU vedoucí zaměstnanec OJ po dohodě s vedoucím OBŽD.

55. Obal MU musí být uložen tak, aby byl neustále přístupný.

56. Obsah Obalu MU pro potřeby šetření a ohlašování MU je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu. Na základě projednání s OBŽD a jeho souhlasného stanoviska může být do Obalu MU vložena další pomůcka, dokument nebo tiskopis, které stanoví schválený DAP ČD.

57. – 60. Neobsazeno.

¹⁸⁾ Například § 5 odst. 1 písmeno h) a § 18 písmeno c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., § 24 odst. 2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

¹⁹⁾ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.

Kapitola II

Způsoby, obsah a termíny ohlašování mimořádných událostí

61. Každá MU musí být ohlášena na příslušné ohlašovací pracoviště nejprve telefonicky, radiovým zařízením nebo ústně. Kromě toho musí být též následně ohlášena písemně (elektronickou formou) určenému orgánu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
62. Hlášení Drážní inspekci z ohlašovacího pracoviště prováděné dle svolávacího rozvrhu uvedeného v příloze č. 6/2b ČD 1/D17 musí obsahovat následující údaje:
- a) jméno a příjmení zaměstnance, funkci, OJ ČD, místo a telefonní číslo, ze kterého volá,
 - b) čas vzniku nebo zjištění MU,
 - c) místo vzniku (ve stanici též číslo staniční koleje, na trati číslo traťové koleje) a kilometrickou polohu; u střetnutí na přejezdu též identifikační číslo přejezdu,
 - d) druh a číslo (čísla) zúčastněných vlaků,
 - e) popis průběhu mimořádné události,
 - f) následky MU, tj. počet usmrcených a zraněných osob, počet vykolejených DV, poškození železničního svršku, zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, poškození přepravovaného zboží, ekologické následky, havarijní únik nebezpečných věcí a látek a podobně,
 - g) předběžný odhad škody,
 - h) předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy,
 - i) odhad rozsahu potřebných pomocných a nakolejovacích prostředků, včetně upozornění na místní zvláštnosti (tunel, most, zářez apod.),
 - j) zda jsou DV označena nálepkou k označení nebezpečí, číslem k označení nebezpečí a číslem k označení látky (možno zjistit i v průvodních listinách),
 - k) povětrnostní podmínky v místě MU,
 - l) opatření, která již byla na místě MU případně učiněna,
 - m) název provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy.

Neobsahuje-li hlášení všechny požadované údaje, doplní je ohlašující zaměstnanec po domluvě dodatečným hlášením, jakmile budou údaje zjistitelné.

63. Prvotní ohlášení z místa MU, se musí podat neprodleně po zjištění všech potřebných informací, bez zřetele na denní nebo noční dobu. Zjišťování všech podrobností nesmí způsobit průtah v ohlášení.
64. Zaměstnanci na ohlašovacím pracovišti, kterým je MU ohlášena a kteří hlášení dále předávají, si veškeré nahlašované údaje souběžně zapisují. Zápisy provádějí do určeného záznamníku (tiskopisu). Tento záznam použijí pro předání hlášení dle čl. 46 tohoto předpisu a následně jej předají pověřené osobě prvotním šetřením (zaměstnanci územně příslušné nehodové pohotovosti OŘOD/OCÚ). Zápis se provádí i v případě, že je hovor zaznamenáván záznamovým zařízením.
- Obsah hlášení vypracuje dle tohoto předpisu **vedoucí zaměstnanec OJ** formou svolávacího rozvrhu na ohlašovacím pracovišti.
65. Za organizační zajištění způsobu ohlašování MU odpovídá vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
- Za včasné ohlášení MU na ohlašovací pracoviště odpovídá zaměstnanec, který MU zjistil.
- Za včasné a úplné hlášení MU dle svolávacího rozvrhu odpovídá zaměstnanec ohlašovacího pracoviště. Tento zaměstnanec odpovídá za ohlášení vzniku MU dle tohoto předpisu i v případě, že je vznik MU ohlášen z dráhy, jejímž provozovatelem není ČD.
66. Síťový resp. regionální dispečer ČD, který přebírá hlášení o MU, si veškeré údaje, které převzal a sám dále nahlásil, průběžně zapisuje, včetně údajů časových. Zápis se provádí i v případě, že je hovor zaznamenáván záznamovým zařízením.

67. Síťový nebo regionální dispečer ČD po obdržení prvotní informace o vzniku MU na dráze SŽ okamžitě (dle Svolávacího rozvrhu uvedeného v příloze č. 6/1b ČD 1/D17) vyrozumí o všech MU:
- a) zaměstnance územně příslušné nehodové pohotovosti ČD (viz čl. 64 tohoto předpisu),
 - b) územně příslušného strojmistra,
 - c) pohotovost dispečinku ČD (která v případě vzniku vážných MU informuje tiskového mluvčího ČD a vedení ČD).
68. Regionální dispečer ČD po obdržení prvotní informace o vzniku MU vzniklých na dráhách, kde jsou ČD provozovatelem dráhy, okamžitě (dle Svolávacího rozvrhu uvedeného v příloze č. 6/2b ČD 1/D17) vyrozumí o všech MU:
- a) zaměstnance územně příslušné nehodové pohotovosti ČD (viz čl. 64 tohoto předpisu),
 - b) územně příslušného strojmistra
 - c) pohotovost dispečinku ČD (která v případě vzniku vážných MU informuje tiskového mluvčího ČD a vedení ČD).
69. Svolávací rozvrhy pro vyrozumění zaměstnanců (dle příloh č. 6/1b a č. 6/2b ČD 1/D17) vyhotoví určený vedoucí zaměstnanec OS, který též odpovídá za správnost údajů, jejich zveřejnění a aktualizování.
- Přílohou Svolávacího rozvrhu musí být Rozvrh nehodových pohotovostí, tj. časový harmonogram způsobu vyrozumění a dosažitelnosti potřebných zaměstnanců, s přehledem adres a telekomunikačního spojení.
70. Po ohlášení MU na dráhách ČD si určený dispečer dle možností ověří rozsah MU, zajistí objednávku nehodových pomocných prostředků na základě požadavku velitele zásahu HZS SŽ a v rámci svých pravomocí organizuje odklonovou dopravu a spolupracuje s příslušným dopravcem při organizaci náhradní dopravy.
- Způsob odstraňování následků MU stanovuje vždy určený zaměstnanec HZS SŽ, který se dostavil na místo vzniku MU, a to po dohodě s ostatními zaměstnanci ČD zúčastněnými na místě MU, případně po konzultaci s oprávněnými zaměstnanci dopravce ČD nebo i provozovatele jiné dráhy, vznikla-li MU v místě styku drah.
- Spolupráce při odstraňování následků MU ze strany dopravce (svým zařízením, odbornými osobami apod.) je dána smlouvou o provozování drážní dopravy.
71. – 85. Neobsazeno.

ČÁST TŘETÍ

OPRÁVNĚNOST K ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

86. Ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU vzniklé při provozování dráhy a provozování drážní dopravy pověřují provozovatel dráhy a drážní dopravy, a to každý samostatně, osobu odborně způsobilou k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání; pověřenou odborně způsobilou osobou se rozumí zaměstnanec nebo osoba v jiném smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy (dále v textu jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna k zajištění místa MU, k pořízení dokumentace postupu při zabezpečení a obsluze dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a DV v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou události, k vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU (dále v textu Vyhodnocení) a k návrhu odpovědnosti za její vznik.
87. V rámci ČD jsou:
- a) **pověřenými osobami** ke zjišťování příčin a okolností vzniku MU zaměstnanci OBŽD GŘ ČD,
 - b) **pověřenými osobami prvotním šetřením MU (pověřenými osobami určenými k provádění zajišťovacích úkonů dle čl. 104 tohoto předpisu a k prvotnímu šetření MU)** zaměstnanci zařazení do nehodových pohotovostí ČD.
- Do plánu nehodových pohotovostí je možné zařadit pouze zaměstnance po vykonání příslušné odborné zkoušky (dle přílohy č. 15 ČD 1/D17).
88. V rámci ČD jsou osobami zmocněnými statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy:
- a) ředitel odboru interního auditu a kontroly, za zmocnitele podepisovat Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události u vážných nehod a nehod typu srážka a vykolejení s odpovědností nebo spoluodpovědností ČD, na základě Plné moci Představenstva ČD,
 - b) pověřené osoby OBŽD podepisovat Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události, vyjma vážných nehod a nehod typu srážka a vykolejení s odpovědností nebo spoluodpovědností ČD, a jednat s místně příslušným Drážním správním úřadem na základě Pověření Představenstva ČD.
89. Pověřené osoby OBŽD šetří všechny MU.
90. Šetření MU na dráze provozované ČD zahajuje pověřená osoba prvotním šetřením (zaměstnanec nehodové pohotovosti), v jejímž územním obvodu k MU došlo tím, že provede zajišťovací úkony (viz čl. 104 tohoto předpisu). Po provedeném prvotním šetření odevzdává zajištěnou a vypracovanou dokumentaci pověřené osobě OBŽD.
Šetření MU na dráze provozované SŽ zahajuje pověřená osoba SŽ dle smluvního ujednání.
91. Nezávisle, souběžně nebo ve spolupráci se šetřením dle této kapitoly může probíhat šetření prováděné orgány státní správy.
- 92.– 100. Neobsazeno.

ČÁST ČTVRTÁ ŠETŘENÍ A EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Kapitola I Činnost na místě mimořádné události

- 101.** Šetření MU je nutné zahájit bezodkladně po splnění ohlašovací povinnosti a zajištění záchranných prací.
- 102.** Je zakázáno pohybovat veškerými zúčastněnými drážními a jinými vozidly, manipulovat s ovládacími prvky a jakkoliv obsluhovat zúčastněná zařízení mající vliv na mimořádnou událost a přemísťovat věci související s MU, a to až do vydání souhlasu se zahájením odklizovacích prací s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provádění záchranných prací nebo dovoluje-li to ustanovení zvláštních právních předpisů²⁰⁾.
Souhlas se zahájením odklizovacích prací dává DI pověřené osobě. Pověřená osoba sdělí souhlas veliteli zásahu složek IZS (v podmínkách sítě ČD je to příslušný zaměstnanec HZS; nezasahují-li tyto složky, pak sdělí souhlas osobě organizující odklizovací práce.
- 103.** Změny původního stavu na místě MU jsou přípustné do příchodu orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance DI jen po souhlasu velitele zásahu složek IZS²¹⁾. Nezasahují-li tyto osoby, jsou změny původního stavu na místě mimořádné události přípustné po souhlasu pověřené osoby provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, jde-li o provádění záchranných prací, nebo v souladu s ustanovením zvláštních právních předpisů²²⁾. V těchto případech pověřená osoba vyhotoví náčrtek s vyznačením původní situace a provedených odklizovacích prací pro obnovení provozování dráhy a drážní dopravy, popřípadě se místo (původní situace) zdokumentuje technickými prostředky. Za pořízení náčrtku a zdokumentování místa mimořádné události odpovídá pověřená osoba, která dala příkaz nebo souhlas k provedení změn. Není-li na místě MU pověřená osoba, provede na její pokyn výše uvedené činnosti osoba pověřená provedením zajišťovacích úkonů a též za ně odpovídá.
- 104.** Pověřená osoba určená k provádění zajišťovacích úkonů (v podmínkách ČD je to pověřená osoba prvotním šetřením, tj. zaměstnanec nehodové pohotovosti), v jejímž územním obvodu k MU došlo, provede dle povahy MU tyto zajišťovací úkony:
- A. označí místa a polohy osob a věcí, které bylo nutno při záchranných pracích přemístit,
 - B. shromáždí dostupné písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení používaných při provozování dráhy a drážní dopravy a záznamy z rychloměrů DV tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, znehodnocení nebo dodatečné úpravě,
 - C. zajistí stopy při vykolejení DV před jejich znehodnocením, a to včetně dostatečného prostoru před a za místem vykolejení, a zaznamená je do nákresu nebo pořídí fotodokumentaci,
 - D. zjistí a zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze, zejména stav bezpečnostních závěrů, počítadel, stav návěstidel, postavení výhybek; zajistí elektronický záznam o činnosti zařízení a jeho vyhodnocení,
 - E. zjistí a zaznamená všechny dostupné okolnosti vzniku MU, na elektrizované trati stav trakčního vedení, jednání účastníků MU související se vznikem MU a vlivy povětrnostních podmínek a okolí na provozování dráhy a drážní dopravy,
 - F. vyžádá si identifikační údaje zúčastněných zaměstnanců a ostatních účastníků MU, popřípadě dalších osob, které jsou přímými svědky MU; identifikačními údaji se rozumí

²⁰⁾ § 19 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

²¹⁾ § 19 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

²²⁾ § 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

§ 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

jména a příjmení, datum narození a adresa bydliště, název zaměstnavatele a místo pracoviště,

- G. zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných zaměstnanců provozovatele dráhy a drážní dopravy na požití alkoholu nebo jiných návykových látek; v případě podezření ovlivnění zaměstnance alkoholem nebo jinými návykovými látkami musí být u zaměstnance zajištěno odborné lékařské vyšetření lékařem,
- H. rozhodne o pokračování pracovní činnosti zúčastněných zaměstnanců provozovatele dráhy a drážní dopravy, kteří jsou prokazatelně rozrušeni vznikem MU nebo u kterých lze předpokládat odpovědnost za její vznik, jde-li o MU s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na majetku a nejedná-li se o práce záchranné,
- I. vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty dráhy, stavby na dráze, zařízení a DV v době vzniku MU,
- J. pořídí prvotní odhad vzniklé škody.

Pověřená osoba OBŽD převezme od pověřené osoby prvotním šetřením určené k provádění zajišťovacích úkonů veškerou shromážděnou dokumentaci k MU nejpozději následující pracovní den a MU dále šetří dle platných předpisů.

105. Pověřená osoba prvotním šetřením na požádání zaměstnanců DI jim umožní nahlížet do všech dokladů souvisejících se vznikem MU, zejména do záznamů výpovědí zaměstnanců, vyhodnocení elektronických záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného technického zařízení, zápisů o stavu zařízení, protokolů o měření, umožní jim pořizovat z nich kopie, výpisy nebo fotodokumentaci a vyřizuje jejich dožádání.

106. Odklizovací práce pro obnovení provozování dráhy mohou započít až po souhlasu příslušné řídicí osoby na místě MU tehdy, jsou-li zdokumentovány všechny dostupné skutečnosti, související se vznikem MU, a po vydání souhlasu se zahájením odklizovacích prací daným orgány činnými v trestním řízení, zasahují-li na místě, a po souhlasu DI, dále pak po vyjádření odborně způsobilých osob provozovatele dráhy nebo drážní dopravy pověřených dokumentací okolností vzniku MU, že dokumentace byla ukončena. Řídicí osobou se rozumí velitel zásahu složek IZS.

Pověřená osoba prvotním šetřením oznámí souhlas k zahájení odklizovacích prací územně příslušnému strojmistrovi.

107. V případě, že na místě MU zasahují složky IZS, řídí se všichni přítomní pokyny velitele zásahu, včetně osoby organizující odklizovací práce. V případech, kdy na místě MU složky IZS nezasahují, řídí se přítomní po souhlasu pověřené osoby pokyny osoby organizující odklizovací práce.

108. Velitel zásahu musí být viditelně označen. Velitel zásahu má červenou pásku na rukávu nebo vestu s nápisem Velitel zásahu.

Pověřená osoba prvotním šetřením (viz čl. 87 tohoto předpisu) je při šetření na místě MU viditelně označena identifikačním štítkem s nápisem „POVĚŘENÁ OSOBA – NEHODOVÁ POHOTOVOST“. Vzor průkazu je uveden v předpisu ČD SR 14, dokument č. 5.

109. Pověřená osoba prvotním šetřením a všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, kteří se na místo MU dostavili, se okamžitě po příjezdu hlásí veliteli zásahu a na dráze SŽ pověřené osobě SŽ a konzultují a koordinují s nimi další postup prací na místě MU. V případě jejich nepřítomnosti se hlásí vedoucímu odklizovacích prací.

Velitel zásahu může na místě MU, dle okolností případu, zřídit svůj pracovní štáb.

110. Zaměstnanec provozovatele dráhy nebo drážní dopravy vykonávající nehodovou pohotovost ČD (pověřená osoba prvotním šetřením), v jehož obvodu k MU došlo, organizačně zajišťuje obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, v zájmu co nejrychlejšího obnovení sjízdnosti dráhy a případnou náhradní dopravu. Úzce spolupracuje s velitelem zásahu, dispečerským aparátem, vedoucím odklizovacích prací a se všemi složkami IZS.

111. Po ukončení činnosti složek IZS předá velitel zásahu velení vedoucímu odklizovacích prací.

O každé změně ve velení musí být zpraveny pověřené osoby a všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele dráhy nebo drážní dopravy (členové štábu), kteří se na místo MU dostavili.

- 112.** Zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy vykonávající nehodovou pohotovost ČD (pověřená osoba prvotním šetřením) je povinen dostavit se na místo mimořádné události vzniklé v jeho územním obvodu; v případě potřeby zpraví o MU vedoucí zaměstnance všech OJ a kontaktní osoby jiných právnických a fyzických osob nebo podnikajících fyzických osob, jejichž zaměstnanci nebo zařízení se na MU podíleli.

V případech, kdy při MU vznikla škoda nebo újma vždy a v ostatních případech dle okolností, se musí vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, který byl takto vyznaménán, dostavit na místo MU osobně, nebo může tuto svoji povinnost po dohodě delegovat na jiné, odborně způsobilé vedoucí zaměstnance OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy²³⁾. Delegování této pravomoci může být řešeno organizačním opatřením předem nebo případ od případu jednotlivě.

V odůvodněných případech a na žádost pověřeného zaměstnance se musí potřební zaměstnanci dostavit i na místo mimo svůj stanovený obvod. Další činnost na místě MU stanoví ČD 1/D17.

- 113.** Při činnostech na místě MU je nutno dodržovat zásady bezpečné práce.

- 114.** Po ukončení odklizovacích prací musí být odborně způsobilými zaměstnanci posouzena provozuschopnost dráhy v místě MU; výsledek tohoto posouzení musí být prokazatelně zadokumentován. S výsledkem musí být prokazatelně seznámen vedoucí zaměstnanec provozovatele dráhy, který organizačně zajišťuje obnovení provozování dráhy. Posouzení provozuschopnosti dráhy v místě MU odborně způsobilými zaměstnanci se neprovádí v případech, kdy při provádění zajišťovacích úkonů není zjištěn takový stav dráhy a jejího zařízení, který posouzení provozuschopnosti vyžaduje.

- 115.** Neobsazeno.

Kapitola II

Postup při šetření mimořádné události

- 116.** Vlastní šetření příčiny MU a stanovení odpovědnosti je soubor činností:

- A. OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI,
- B. SHROMAŽDOVÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ,
- C. MĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY A ZÁPISY,
- D. SEPSÁNÍ ZÁPISŮ SE ZAMĚSTNANCI,
- E. ZJIŠTĚNÍ ŠKODY,
- F. VYHODNOCENÍ ZÁZNAMŮ,
- G. STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI,
- H. DEFINICE SKUPIN MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ,
- I. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY A POSTUPY PŘI STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI,
- J. VYHODNOCENÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.

- 117. – 118.** Neobsazeno.

A. OHLEDÁNÍ MÍSTA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- 119.** Ohledání místa MU je jedním z nejdůležitějších úkonů šetření. Činností zaměstnanců provozovatele dráhy a drážní dopravy na místě MU nesmí být znehodnoceny stopy a důkazy vedoucí ke zjištění a objasnění příčiny MU vzniklé při provozování dráhy a drážní dopravy. Postup při ohledání místa MU stanoví ČD 1/D17.

²³⁾ Například: Při vykolejení DV OŘOD Východ v ŽST Praha hl.n., pověřil ředitel OŘOD Východ svého kolegu z OŘOD Střed.

B. SHROMAŽĎOVÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ

- 120.** Při shromažďování dokumentace a záznamů je nutné bez poškození vyjmout a uschovat veškerou písemnou a jinou dokumentaci. Postup při shromažďování dokumentace a záznamů stanoví ČD 1/D17.

C. MĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KOMISIONÁLNÍ PROHLÍDKY A ZÁPISY

- 121.** Měření je činnost, kdy se objektivně, pomocí měřidel, určenými technologickými postupy, zjišťuje skutečný stav zařízení. Postup při měření na místě MU, komisionální prohlídky a zápisy stanoví ČD 1/D17.

D. SEPSÁNÍ ZÁPISŮ SE ZAMĚSTNANCI

- 122.** K sepsání Zápisu o podání vysvětlení, týkajícího se průběhu plnění pracovního úkolu (dále v textu jen Zápis), je třeba vyzvat zaměstnance zúčastněného na MU bezodkladně přímo v místě MU, jakmile to okolnosti dovolí. Vždy je nutné postupovat v souladu s Pracovním řádem ČD. U jednoduchých případů může pověřená osoba požádat o dodatečné vyhotovení Zápisu jiného vedoucího zaměstnance OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy a ten je povinen mu vyhovět.
- 123.** Zaměstnanec musí být před sepsáním zápisu poučen ve smyslu Pracovního řádu ČD. Zaměstnanec je povinen podávat potřebná vysvětlení o průběhu plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším dozorčím a kontrolním orgánům ČD, které jsou oprávněné takové vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s MU necítí schopen vysvětlení poskytnout.
- Odmítne-li zaměstnanec se ve věci vyjadřovat, sepíše o tom pověřená osoba Zápis, a to za účasti dalšího zaměstnance provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
- V případech, kdy zúčastněný zaměstnanec není ze zdravotních důvodů schopen podat ve věci vyjádření, je možné s ním na místě dojednat sepsání Zápisu v pozdějším termínu nebo je nutné vyčkat zlepšení jeho zdravotního stavu
- 124.** Zaměstnanci zúčastněnému na MU musí být dána možnost, aby souvisle vysvětlil vše, co sám o MU ví. Vysvětlení se v zápise zaznamená doslovně.
- Po zapsání vysvětlení zaměstnance lze klást otázky, které směřují k objasnění příčiny, případně odpovědnosti za vznik MU. V případě rozporu mezi objektivním zjištěním a tvrzením zaměstnance nebo v případě rozporů ve vysvětlení zaměstnance, musí být položeny doplňující otázky vždy.
- 125.** Při závažných rozporech ve vysvětleních zúčastněných zaměstnanců lze s jejich souhlasem provést konfrontaci.
- V takovém případě platí, že konfrontace se může provést až poté, kdy každá z osob, jež mají být konfrontovány, již dříve podala vysvětlení a o jejím vysvětlení byl sepsán Zápis.
- 126.** Při konfrontaci se osoba, která podala vysvětlení, vyzve, aby druhé osobě vypověděla v přímé řeči své tvrzení o okolnostech, v nichž vysvětlení konfrontovaných osob nesouhlasí, popřípadě, aby uvedla další okolnosti, které s jejím tvrzením souvisejí a o kterých dosud nepodávala vysvětlení.
- Osoby postavené tváří v tvář si mohou klást vzájemně otázky jen se souhlasem zaměstnance provádějícího konfrontaci.
- 127.** Sepsání zápisu může být přítomen další zaměstnanec ČD, nesmí však zasahovat do vedení zápisu a kladení otázek. O přítomnosti třetí osoby rozhodne pověřená osoba s tím, že s touto osobou musí souhlasit i zaměstnanec, se kterým se zápis sepisuje.

- 128.** Pokud osoba, se kterou byl sepsán Zápis, požádá o opis tohoto zápisu, bude jí vyhověno.
- 129.** Vzor Zápisu včetně poučení je uveden v příloze č. 11 ČD 1/D17 a vzor zápisu o provedení konfrontace v příloze č. 12 ČD 1/D17.
- 130. – 134.** Neobsazeno.

E. ZJIŠTĚNÍ ŠKODY

- 135.** Pro potřeby šetření MU se pro vyčíslení škody používají pouze pojmy:
- a) prvotní odhad škody,
 - b) komisionální odhad škody.
- Postup při zjištění škody stanoví ČD 1/D17. Náklady na odstraňování následků mimořádné události se považují za součást škody (uvádějí se samostatně).

F. VYHODNOCENÍ ZÁZNAMŮ

- 136.** Odebrané záznamy z rychloměrů drážních hnacích vozidel a jiných záznamových zařízení musí být vyhodnoceny vždy. Vyhodnocení záznamů provede odborně způsobilý zaměstnanec na žádost pověřené osoby provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
- Posouzení záznamů může též provést určený zaměstnanec OBŽD, je-li k tomu odborně způsobilý. Postup při vyhodnocení záznamů stanoví ČD 1/D17.

G. STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- 137.** Stanovení příčiny a odpovědnosti za vznik MU je závěrečnou etapou šetření MU. Přesné a pečlivé provedení úkonů předcházející stanovení příčiny a odpovědnosti je proto nezbytným předpokladem.
- Jako příčina MU se uvede(ou) skutečnost(i), která(é) bezprostředně způsobila(y) nehodový děj. Ostatní zjištěné okolnosti před touto skutečností se rozvedou v popisné části Vyhodnocení.
- 138.** Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události pověřená osoba vyhodnocuje podle povahy MU zejména:
- a) výsledky ohledání místa mimořádné události,
 - b) shromážděnou dokumentaci a záznamy,
 - c) výsledky měření na místě MU, výsledky kontroly technického stavu DV nebo zařízení, prováděné zápisy o stavu stavby dráhy a technický stav vozidla nebo součástí dopravní cesty,
 - d) vysvětlení zúčastněných zaměstnanců ke vzniku MU v souvislosti s plněním pracovních úkolů a případná vyjádření dalších osob.
- 139.** Na základě rozboru skutečností podle čl. 138 a jejich porovnáním se vztažnými skutečnostmi stanovenými technickými specifikacemi technické a provozní propojenosti²⁴⁾, technickými předpisy²⁵⁾, harmonizovanými nebo určenými technickými normami²⁶⁾ a vnitřními předpisy provozovatele dráhy nebo drážní dopravy pověřená osoba stanoví ve Vyhodnocení příčinu vzniku mimořádné události a navrhne odpovědnost za její vznik.

²⁴⁾ § 49a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

²⁵⁾ § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

²⁶⁾ § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 140.** Stanovení příčin MU a odpovědnosti za její vznik je podkladem pro vypracování preventivních opatření. Vypracování těchto opatření je v působnosti osoby zmocněné statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle činnosti vyplývající z předmětu podnikání, která byla příčinou vzniku mimořádné události nebo v jejichž obvodu působnosti MU vznikla.
- 141.** Pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy navrhne odpovědnost za vznik MU podle obecně závazných právních předpisů, norem, interních předpisů ČD, případně dle příslušných ustanovení smluvního vztahu. Stanovení odpovědnosti přísluší osobě zmocněné statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle věcné příslušnosti. Vedoucí zaměstnanec postupuje vůči odpovědným zaměstnancům, jsou-li zjištěni, podle pracovněprávních předpisů, případně k nim vztažných dokumentů ČD. Přicházejí-li v úvahu při stanovení míry odpovědnosti za vznik MU smluvní vztahy, zejména, není-li provozovatel dráhy a drážní dopravy tatáž osoba, posuzuje se i odpovědnost podle uzavřených smluv, například smlouvy o provozování drážní dopravy.
- 142.** Pokud má za vznik MU odpovědnost více subjektů (zaměstnanců, OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy), musí být ve Vyhodnocení stanoven podíl odpovědnosti. Výši podílu navrhuje pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, která MU šetří.
- 143. – 145.** Neobsazeno.

H. DEFINICE SKUPIN MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- 146.** Ve Vyhodnocení se uvede druh MU a označení skupiny a kategorie podle přílohy č. 5 ČD 1/D17.
- 147.** Mimořádné události jsou:
- a) srážka drážních vozidel,
 - b) vykolejení drážního vozidla,
 - c) srážka drážního vozidla s překážkou v průjezdném průřezu,
 - d) střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly, včetně střetnutí drážních vozidel s chodci na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - e) střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - f) střetnutí pohybujícího se drážního vozidla s osobou mimo úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací,
 - g) lom kolejnice, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - h) lom kola nebo nápravy drážního vozidla, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - i) vybočení koleje, při kterém bylo ohroženo pohybující se drážní vozidlo,
 - j) selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů,
 - k) nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu,
 - l) nezajištěná jízda drážního vozidla,
 - m) ujetí drážního vozidla,
 - n) jízda drážního vozidla při otevřeném přejezdu,
 - o) roztržení vlaku osobní dopravy,
 - p) požár nebo exploze drážního vozidla,
 - q) únik nebo ohrožení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při její přepravě po železnici, které není vážnou nehodou nebo nehodou,
 - r) blíže nespecifikované MU, vzniklé v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla.
- 148.** Za usmrcenou osobu se považuje osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při této MU došlo k újmě na zdraví, na jejíž následky osoba zemřela nejdéle do 30 dnů od

vzniku MU. Újma na zdraví, popřípadě smrt osoby v obvodu dráhy, která není způsobena pohybem DV, se jako MU neeviduje.

- 149.** Pro potřeby zařazení MU do skupiny se sčítají škody na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí vzniklé při MU.
- 150.** Pro potřeby zařazení MU do skupiny je rozhodující výše škody platná a doložená komisionálním odhadem škody nejpozději v den vydání Vyhodnocení.
V případě, že po vydání Vyhodnocení dojde ke změně, zařazení MU do skupiny se zpětně neupravuje.
- 151. – 153.** Neobsazeno.

I. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY A POSTUPY PŘI STANOVENÍ PŘÍČINY A ODPOVĚDNOSTI

- 154. Ověřovací pokus** se koná, mají-li být pozorováním v uměle vytvořených nebo obměňovaných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti zjištěné při šetření MU, popřípadě zjištěny nové skutečnosti důležité k objasnění příčiny MU a odpovědnosti za její vznik.
Při ověřovacím pokusu se používají, je-li to možné, původní DV, prostředky, předměty a pracovní pomůcky. Pokus se zásadně uskutečňuje za obdobných podmínek, jako v době vzniku MU, tj. ve stejné denní (noční) době, pokud možno za obdobných klimatických podmínek jako při MU²⁷⁾. V případech, kdy je původní DV poškozeno, je nutno k pokusu použít vozidlo shodné řady.
- 155.** Ověřovací pokus organizačně zajistí a připraví pověřená osoba tak, aby při něm byla zajištěna bezpečnost provozu. V případě potřeby vydá písemné organizační pokyny k provedení a zajištění ověřovacího pokusu. V průběhu pokusu je vhodné vyzkoušet různé varianty situací podle předem připraveného rozvrhu, které potvrdí nebo vyvrátí ověřované možnosti.
- 156.** Ověřovacímu pokusu musí přítomna alespoň jedna osoba, která není ve věci zúčastněna, ledaže by nemožnost zajistit její přítomnost při ověřovacím pokusu zmařila jeho provedení.
- 157.** Průběh ověřovacího pokusu musí být řádně zdokumentován.
Zápis o provedení ověřovacího pokusu (jeho část) se sepíše přímo na místě a podepíše jej všichni zúčastnění zaměstnanci; není-li to možné, sepíše se zápis dle dohody zúčastněných zaměstnanců. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 7 ČD 1/D17.
- 158. – 160.** Neobsazeno.

J. VYHODNOCENÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- 161.** Provozovatel dráhy a drážní dopravy podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání zajišťuje, aby při vzniku mimořádné události na jím provozované dráze, provozovaném drážním vozidle, bylo provedeno zjištění příčin a okolností vzniku MU a odpovědnosti za její vznik.
- 162.** Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU obsahuje skutečnosti, prokázané a zadokumentované při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, zejména:
- a) druh a označení MU podle přílohy č. 5 ČD 1/D17, datum, čas a místo vzniku,
 - b) popis události a jejího místa, včetně činnosti integrovaného záchranného systému a záchranné služby, zasahovaly-li tyto složky,

²⁷⁾ Ani v případě, kdy bylo dosaženo shody podmínek ověřovacího pokusu a MU se nejedná o rekonstrukci. Tu je oprávněna provést pouze Policie ČR.

- c) identifikační údaje účastníků MU, kterými se rozumí jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, název a sídlo zaměstnavatele, údaje o drážních vozidlech, zařízeních a ostatních technických a dopravních prostředcích,
 - d) následky MU na zdraví osob, vyčíslení škody na majetku podle jednotlivých vlastníků,
 - e) doba přerušení a omezení provozování drážní dopravy, použití prostředků náhradní dopravy,
 - f) způsob obnovení provozování dráhy a drážní dopravy,
 - g) zjištěné údaje, příčiny a okolnosti vzniku MU, aktivace plánu integrovaného záchranného systému a zdravotnické záchranné služby,
 - h) určení odpovědnosti za vznik MU s uvedením ustanovení právních, vnitřních předpisů a harmonizovaných nebo určených technických norem, která nebyla dodržena,
 - i) byla-li MU způsobena selháním lidského faktoru, vyhodnocení zdravotního stavu a osobní situace účastníků události, které měly vliv na MU, včetně fyzického a psychického stresu,
 - j) návrh nápravných opatření k předcházení MU včetně návrhu termínů jejich realizace, učiněná nebo přijatá opatření,
 - k) datum a místo vyhotovení vyhodnocení, jméno a podpis pověřené osoby,
 - l) datum a podpis statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo dopravce podle věcné příslušnosti.
- 163.** Výkonem práv statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy je pro vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU pověřen:
- a) ředitel odboru interního auditu a kontroly,
 - b) pověřená osoba OBŽD.
- 164.** Návrh Vyhodnocení vypracovává pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. Přitom stanoví příčinu vzniku MU, navrhne odpovědnost právnických nebo fyzických osob a přiřadí MU skupinu dle přílohy č. 5 ČD 1/D17.
- 165.** Pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy projedná s vedoucím zaměstnancem OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle věcné příslušnosti navrhovanou odpovědnost a požádá o návrh nápravných opatření k předcházení MU včetně termínu jejich realizace.
- 166.** Vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy potvrdí navrhovanou odpovědnost a doplní návrh Vyhodnocení nápravnými opatřeními k předcházení MU včetně termínu jejich realizace.
- 167.** Nesouhlasí-li vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle věcné příslušnosti s navrženou příčinou a odpovědností za vznik MU a nedojde-li mezi pověřenou osobou a tímto vedoucím zaměstnancem OJ ke shodě, rozhodne o příčině pověřená osoba a o odpovědnosti osoba zmocněná statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. Jejich rozhodnutí je konečné.
- 168.** Na základě rozhodnutí osoby zmocněné statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy vypracuje pověřená osoba nový (konečný) návrh Vyhodnocení a zašle jej vedoucímu zaměstnanci OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle věcné příslušnosti k vypracování návrhu nápravných opatření k předcházení MU včetně termínu jejich realizace.
- 169.** Vyhodnocení příčin a okolností vzniku vážné nehody nebo nehody podepsané osobou zmocněnou statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy a pověřenou osobou zašle pověřená osoba do 60 dnů od vzniku MU DI a DSÚ. Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy DI a DSÚ předpokládaný pozdější termín zaslání Vyhodnocení včetně důvodu prodloužení termínu. Vyhodnocení příčin a okolností vzniku incidentu zasílá pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy DI a DSÚ jen na jejich vyžádání.

- 170.** K objektivnímu posouzení stavu drážního zařízení a činnosti zaměstnanců provozovatele dráhy nebo drážní dopravy využívají pověřené osoby odborníky provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
- 171.** Zjistí-li se šetřením MU, že její příčinou je zdroj ohrožení mimo působnost provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, podá pověřená osoba návrh na zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohrožení dráhy
Podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohrožení dráhy podle § 10 zákona o dráhách podá DSÚ statutární orgán provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.
- 172.** Pověřená osoba zasílá Vyhodnocení OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy určeným k realizaci uložených nápravných opatření k předcházení MU, přijatých opatření a dále dle rozdělovníku (rozdělovník stanoví ČD 1/D17).
- 173.** Po obdržení Vyhodnocení zajistí vedoucí zaměstnanec OJ splnění nápravných opatření k předcházení MU, učiněných nebo přijatých opatření ve stanoveném termínu. Vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy přijme vlastní opatření vůči zaměstnancům, odpovědným za vznik MU.
Ihned po splnění opatření písemně zpraví pověřenou osobu.
- 174.** Vedoucí zaměstnanec OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy seznámí zaměstnance odpovědného za vznik MU s příčinou MU a odůvodněním odpovědnosti a s přijatými opatřeními v rámci pracovně právních vztahů.
- 175.** Nesouhlasí-li zaměstnanec s přijatými opatřeními v rámci pracovně právních vztahů, může podat námitku vedoucímu příslušné OJ, který námitku projedná ve vlastní kompetenci.
- 176.** Týká-li se námitka také příčiny a odpovědnosti za vznik MU, postoupí vedoucí příslušné OJ námitku k posouzení osobě dle čl. 163 tohoto předpisu, která příslušné Vyhodnocení podepsala. V námitce musí být doloženy konkrétní skutečnosti mající vztah k MU a musí obsahovat odvolání na příslušné předpisy.
- 177.** Osoba pověřená výkonem práv statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy námitku posoudí a rozhodnutí o námitce zašle příslušnému vedoucímu OS do 30 dnů od doručení. Vedoucí OS seznámí zaměstnance odpovědného za vznik MU s rozhodnutím o námitce.
- 178. – 186.** Neobsazeno.

ČÁST PÁTÁ SPIS MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Kapitola I Spis mimořádné události

187. O každé mimořádné události, šetřené dle tohoto předpisu, musí být založen spis mimořádné události (dále v textu Spis). Spis zakládá, vede a ukončuje pověřená osoba provozovatele dráhy nebo drážní dopravy dle spisového řádu ČD.

Dokumenty, na které se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, musí být výslovně označeny, že je potřeba s nimi nakládat ve smyslu tohoto zákona.

188. Spisy jsou vedeny pověřenými osobami ČD a mají vlastní jednací číslo v souladu se spisovým řádem ČD. Na přední straně Spisu musí být uvedeno datum, místo vzniku MU, jméno a příjmení pověřené osoby. Po ukončení šetření též kategorie MU pro statistické potřeby ČD dle přílohy č. 15 ČD 1/D17.

189. Obsahem spisu podle věcného charakteru MU je:

- a) seznam uložených dokladů s uvedeným číslem strany (vzor seznamu a pokyny pro jeho vedení jsou stanoveny v ČD 1/D17),
- b) písemné hlášení MU (Hlášenka),
- c) plánec, náčrtek místa MU, fotografie, videozáznam,
- d) zápis o ohledání místa MU, případně zápis o ohledání PZZ,
- e) zápisy se zúčastněnými zaměstnanci,
- f) záznamy ze záznamových zařízení nebo jejich ověřené přepisy, originály audio nebo videozáznamů, diskety, CD, DVD, záznamy z rychloměrů nebo jiné formy záznamů, vyjmutých ze záznamových zařízení,
- g) dopravní dokumentace,
- h) vlaková dokumentace, rychloměrový záznam a jeho rozbor (posouzení),
- i) výsledek technického vyšetření železničního svršku nebo jiný obsahově shodný dokument,
- j) soupis skutkové podstaty nebo jiný obsahově shodný dokument, a to u všech případů střetnutí,
- k) komisionální zápisy o stavu drážního zařízení,
- l) další zápisy,
- m) výsledek zkoušky na alkohol nebo jiné toxické látky,
- n) doklady o výši škody – komisionální odhad, u MU bez následků i doklad o tom, že škoda nevznikla,
- o) seznam zraněných, případně usmrčených osob,
- p) další doklady – komisionální zápis technického stavu drážního vozidla,
- q) Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU,
- r) zprávy o plnění nápravných opatření k předcházení mimořádným událostem, učiněných a přijatých opatření,
- s) vyhodnocení příčiny vzniku MU, zda se jedná či nejedná o nové riziko,
- t) doklady o případném námitkovém řízení,
- u) doklad o narušení GVD, příp. o výši škody vzniklé dopravci ze zpoždění vlaků osobní dopravy,
- v) ostatní
- w) návrh Vyhodnocení příčin a okolností vzniku MU od smluvního partnera.

Doklady uvedené pod písmeny a), b), r), s) musí být obsaženy ve Spisu vždy, ostatní dle věcného charakteru MU.

- 190.** Nahlížet do Spisu vedeného k MU smí jen osoby zmocněné statutárním orgánem provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, statutárním orgánem pověřenými zaměstnanci a zaměstnanci útvaru pověřeného zajišťováním právních činností, a to se souhlasem, příp. s vědomím pověřené osoby, která spis vede.
Zaměstnanci OBŽD mohou nahlížet do všech Spisů MU vedených u ČD.
Informace podléhající utajení jsou řešeny zvláštním předpisem.
- 191.** Pověřené osoby provozovatele dráhy nebo drážní dopravy jsou povinny na dožádání poskytnout dokumentaci Policii ČR nebo příslušným orgánům státní správy (DI, DSÚ).
- 192.** Originál Spisu se pro vnitropodnikové potřeby nezapůjčuje. Opis Spisu (požadované části) vyhotoví pověřená osoba na základě žádosti zaměstnance provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, který uvede účel a prokáže své oprávnění.
- 193. – 198.** Neobsazeno.

Kapitola II

Evidence a kontrola správnosti šetření mimořádných událostí

- 199.** Kontrolu úrovně ohlašování MU zaměstnanci OJ ČD provádí zaměstnanec OBŽD nejméně 1x ročně. Součástí kontroly je i posouzení účinnosti přijatých opatření k MU k zamezení opakování se stejných nebo obdobných MU.
V OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy musí být provedena kontrola plnění účinnosti přijatých opatření k MU do 6 měsíců od dne splnění navržených opatření. Tato kontrola se provádí i v OJ provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, dotčených přijatými opatřeními k MU.
- 200.** Kontrolu úrovně šetření, evidence, vyhodnocování a ukončování MU šetřených pověřenými osobami OBŽD, provádí vedoucí OBŽD sám nebo k tomu pověří jiného zaměstnance.
- 201.** Provozovatel dráhy nebo drážní dopravy vede podle věcné příslušnosti, jako součást opatření k předcházení MU, evidenci jednotlivých MU, jejich příčin a následků. Pro evidenci MU dále platí ČD 1/D17.
- 202. – 208.** Neobsazeno.

Kapitola III

Archivace

- 209.** Po provedené kontrole plnění opatření uložených ve Vyhodnocení předloží pověřená osoba OBŽD kompletní Spis MU vedoucímu OBŽD ke kontrole. Ten po ověření jeho kompletnosti dá souhlas s uložením Spisu do archivu. Záznam o kontrole spisu se provádí na obalu Spisu MU.
Spisy, doklady, obrazové, zvukové a jiné záznamy z MU, které šetřilo OBŽD, se archivují dle spisového řádu ČD.
- 210.** Roční statistické přehledy MU se neskartují.
- 211. – 216.** Neobsazeno.

ČÁST ŠESTÁ

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

- 216.** Podávat informace sdělovacím prostředkům a veřejnosti o MU při provozování dráhy a drážní dopravy jsou oprávněni:
- a) pověřené osoby, které MU dle příslušnosti stanovené tímto předpisem šetří,
 - b) jejich přímí nadřízení v případě, že jsou s MU dostatečně seznámeni,
 - c) generální ředitel ČD a jeho náměstci,
 - d) ředitelé jednotlivých odborů a organizačních jednotek v případě, že jsou s MU dostatečně seznámeni,
 - e) další zaměstnanci ČD pouze v případě, jsou-li výše uvedenými pověřeni,
 - f) tiskový mluvčí ČD,
 - g) velitel zásahu HZS.
- 217.** Informace o MU musí obsahovat pouze zjištěná fakta. Nelze uvádět neprokázané skutečnosti a domněnky. U škody uvést kvalifikovaný odhad, u zaměstnanců provozovatele dráhy nebo drážní dopravy uvést pouze funkci.
- 218.** Povinností zaměstnanců ČD, jsou-li požádáni sdělovacími prostředky o informace z MU, je odkázat tazatele na osoby pověřené poskytováním informací. Nedodržení tohoto ustanovení může být dle okolností posuzováno jako poškozování dobrého jména provozovatele dráhy nebo drážní dopravy nebo přímo jako porušení pracovní kázně.
- 219.** Výše uvedená ustanovení se nevztahují na poskytování informací orgánům činným v trestním řízení.
- 220. – 224.** Neobsazeno.

ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kapitola I Zmocňovací ustanovení

- 225.** Změny, výjimky nebo doplňky z předpisu ČD D17 schvaluje generální ředitel ČD, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat.
Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí ČD 1/D17, jeho změny nebo doplňky schvaluje a vydává ředitel Odboru interního auditu a kontroly.
- 226.** Pro povolování výjimek z tohoto předpisu a zpracování žádostí o výjimky platí v plném rozsahu vztažná ustanovení Předpisu pro vnitřní normotvorbu společnosti České dráhy, a.s.
- 227.** Neobsazeno.

Kapitola II Závěrečná ustanovení

- 228.** Dnem účinnosti tohoto předpisu se zrušují:
- a) předpis ČD D17 (č.j. 70 778/2006, účinnost od 01.01.2007),
 - b) Opatření NOD č. 4/2011-KNOD k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s., č.j. 70710/2011 – 18, 12, ze dne 17.08.2011.
- 229.** Tento předpis nabývá účinnost dne 28.03.2022.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Obecně závazné právní předpisy

- Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti
- Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, v platném znění
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

České a mezinárodní technické normy

- ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení
- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

Dokumenty vnitropodnikové legislativy ČD

- ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

- ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.
- ČD M 32 Předpis k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami
- ČD SR 14 (KC) – Dokument č. 5 Pokyny pro označování pověřených zaměstnanců ČD
- ČD V8/I Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů
- ČD V8/II Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů
- ČD D 17 – účinnost od 28.03.2022

PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Obal „Mimořádné události“

1. Obal mimořádné události musí být stále aktualizován a musí obsahovat:
 - 1) prováděcí pokyny, vysvětlení a rozkazy vztahující se k problematice MU (zvláštní desky, kde první strana obsahuje přehled vložených dokladů).
 - 2) originál svolávacího rozvrhu – kopie použít jako vývěsky (přílohy č. 6/1b a č. 6/2b ČD 1/D17).
 - 3) plány příjezdových cest pokrývající území celé OJ ČD nebo její složky (např. plán města s aktuálním označením ulic, turistické mapy, drážní plány s vyznačením příjezdových komunikací apod.).
2. Vedoucí OJ může rozhodnout o tom, že dokumenty, které mají být uloženy v obalu MU (vyjma tiskopisů), mohou být vedeny jen v elektronické podobě. V obalu MU musí být uveden odkaz, kde jsou dokumenty v elektronické podobě uloženy.

Vždy však musí být stanoveno opatření pro dostupnost dokumentů v elektronické podobě v případě výpadku elektrické energie nebo nefunkčnosti elektronického systému, v němž jsou dokumenty uloženy.